



PUTUSAN

Nomor 7844 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul, telah memutus perkara Anak:

Nama : XXXXX XXXXX XXXXX;
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/xxxxx xxxxx;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 10 Maret 2025 dan dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025 dan dilanjutkan lagi sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;

Anak tersebut ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tanggal 7 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7844 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Anak xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu bertuliskan Eternal;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan New Balance;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) potong bra warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam terdapat tulisan Monogram Life is Good;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bahan jeans merek Redyno;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar hewan kucing pada bagian depan;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Core warna hitam terdapat stiker pada bagian belakang dengan Nomor IMEI 1: 352617377051532 dan IMEI 2: 352617407051536;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx berkas perkara Nomor: BP/01/IV/2025/Reskrim;
5. Menetapkan agar Anak xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7844 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wno tanggal 14 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 2 (dua) tahun di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan pidana Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu bertuliskan Eternal;
 - 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan New Balance;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) potong bra warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada Anak Korban xxxxx xxxxx xxxxx melalui orang tuanya, yaitu Saksi xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
- Hoodie warna hitam terdapat tulisan Monogram Life is Good;
- Celana panjang warna hitam bahan jeans merek Redyno;
- Kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar hewan kucing pada bagian depan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7844 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Handphone* Samsung Galaxy A03 Core warna hitam terdapat stiker pada bagian belakang dengan Nomor IMEI 1: 35261737705153 2 dan IMEI 2: 352617407051536;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT YYK tanggal 5 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wno tanggal 14 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Wno yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 11 Juni 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7844 K/Pid.Sus/2025



Gunungkidul yang dikirim melalui e-Berpadu pada tanggal 5 Juni 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 11 Juni 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya mohon untuk dijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak menjalin hubungan pacaran. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan berkata kepada Anak Korban "Nek kowe ora gelem nglakoni aku arep mati" (kalau kamu tidak mau melakukan aku mau bunuh diri), selanjutnya Anak mendorong tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban bersandar di gubuk kemudian Anak memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan salah satu jarinya ke alat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 7844 K/Pid.Sus/2025



kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menyuruh Anak menghentikan perbuatannya tetapi Anak menolaknya. Setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban melepas pakaiannya, namun Anak Korban tidak bersedia sehingga Anak menarik celana Anak Korban hingga lepas, Anak lalu menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan sampai akhirnya Anak Korban merasa sakit sehingga Anak Korban menyuruh Anak menghentikan perbuatannya, Anak lalu berhenti dan sempat mengeluarkan sperma di lantai gubuk tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami robekan pada selaput daranya (*hymen*) pada arah jam 6 sampai dasar sebagaimana diketahui dari *visum et repertum* Nomor 100.4.10.1/888/2025 tanggal 10 Maret 2023. Selain itu, Anak Korban juga mengalami gangguan cemas, depresi dalam tingkat sedang, takut jika hamil dan saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sebagaimana diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 400.2.4.3/041/2025 tanggal 25 Maret 2025;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur pidana Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat dengan memperhatikan asas proporsional dikaitkan dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7844 K/Pid.Sus/2025



judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7844 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **8 Juli 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./
Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7844 K/Pid.Sus/2025